

1500768-67.2020.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... de R\$ 1.200,00, foi processado por tráfico de drogas. Disse que alugou uma edícula para fazer uma festa, a vítima foi ao local, colocou a música em volume alto, a dona da casa mandou todos embora. Foi conversar com a vítima. O motorista do carro da vítima correu, retirou as chaves e colocou no vidro. Correu atrás do amigo dela para conversar. Não agrediu fisicamente a vítima, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500768-67.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500768-67.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2153746/2020 - DEL.POL.LEME, 7848087 - DEL.POL.LEME, 2624/20/807 - DEL.POL.LEME, 2153746 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON DOS SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ELTON DOS SANTOS PEREIRA foi denunciado porque, no dia 13 de junho de 2020, por volta de 04 horas, na Rua dos Girassóis, Jardim Nova Leme, nesta cidade e comarca de Leme/SP, no âmbito das relações domésticas, teria ofendido a integridade corporal de Izabela Elena Rauter, causando-lhes lesões corporais de natureza leve (laudo de exame de corpo de delito de fls. 25/26).

A denúncia foi recebida 31 de julho de 2020 (fls. 39).

O réu foi citado (fls. 56) e apresentou resposta à acusação (fls. 69/71).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, a testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime diverso do aberto para início do cumprimento da pena, a Defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena do mínimo legal e imposição de

regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo pericial e fotografias (fls. 25/26 e 12/13) e bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Izabela Elena Rauter narrou que estava em uma festa, o réu não estava no local, ficou 15 minutos no evento, ao sair, o réu estava do lado de fora, estava acompanhada de amigos, o réu "fechou" seu carro, que era dirigido por um amigo. O réu abriu a porta do carro, foi puxada pelo braço. O réu estava acompanhado de amigos. O réu retirou as chaves do seu carro. O réu, acompanhado de amigos dele, correu atrás do motorista do seu carro. O réu retornou, queria as chaves do seu carro, foi empurrada pelo réu. O réu tentou agredir seu amigo Luan, interview. O réu desferiu um tapa em seu rosto. O réu estava transtornado e desferiu um tapa em seu rosto. Namorou com o réu e tinha findado o relacionamento dois meses antes. Disse que seu rosto ficou inchado em virtude do tapa. O réu intencionou agredir Luan, interview para apartar.

A testemunha Jenifer Freitas discorreu que estava em uma festa com a vítima, ficou no local por volta de 15 minutos, ao saírem, o réu estava no encalço do carro. O réu tentou retirar Izabela do carro, correu com a chave, o réu foi "para cima de Izabela", o réu tentou agredir Luan, foi apartar a briga, o réu desferiu um tapa no rosto de Izabela, a confusão cessou quando ouviram viaturas. O réu tentou retirar Izabela do carro, não conseguiu e tirou a chave. O réu empurrou a vítima e desferiu um tapa no rosto dela.

O réu disse que tem 29 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até ensino médio, auferia rendimentos de R\$ 1.200,00, foi processado por tráfico de drogas. Disse que alugou uma edícula para fazer uma festa, a vítima foi ao local, colocou a música em volume alto, a dona da casa mandou todos embora. Foi conversar com a vítima. O motorista do carro da vítima correu, retirou as chaves e colocou no vidro. Correu atrás do amigo dela para conversar. Não agrediu fisicamente a vítima, não quebrou o aparelho celular da vítima, mas pagou o prejuízo. A vítima desferiu tapas em seu peito, não agrediu a vítima. Há meses, a vítima lhe enviou mensagens dizendo que quem puxou o braço dela foi um amigo, não possui mais a mensagem porque trocou de aparelho.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima, em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, apresentou relato uníssono, afirmou que foi agredida fisicamente e lesionada pelo réu, relato corroborado pelo laudo pericial (fls. 25/26) - que concluiu lesão por agente contundente. O relato da vítima foi corroborado por uma testemunha.

A versão do réu não convence e está divorciada dos autos. Embora o réu tenha afirmado que estava acompanhado de amigos, que recebeu mensagem da vítima, não arrolou testemunhas, não juntou documento, ou seja, não produziu nenhuma prova, de modo que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Registro, ainda, em atenção ao argumento defensivo, que a vítima e testemunha afirmaram que o réu tentou retirar a vítima com força do carro, o que culminou nos hematomas nos braços indicados nas fotografias e laudo pericial de fls. 26.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 91/92), razão pela qual agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 03 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 meses e 15 dias de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, uma vez que, conforme certidão de fls. 91, a reincidência do réu não é específica em crimes de violência

doméstica.

O crime foi cometido com violência contra a mulher, razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do CP. Em razão de o crime ter sido perpetrado com violência, deixo de aplicar suspensão da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu ELTON DOS SANTOS PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06 a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser resgatada no regime inicial aberto.

Custas na forma da lei - concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência.

Expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

Leme, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA